

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50051602720218240167

ID Comunicacao: 692579413

Data Disponibilizacao: 2026-08-10

Tribunal: TJSC - Vara Única da Comarca de Garopaba

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5005160-27.2021.8.24.0167/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: MARLON FERNANDES MOURA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: FERNANDO CORDOVA PRESTES (OAB SC034774)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Trata-se de arguição de impenhorabilidade de montante apreendido via Sisbajud.</p>

<p>O executado sustenta que parte das quantias constritas oriundas de salário, postulando sua liberação (Evento 146).</p>

<p>A parte exequente, por sua vez, rechaça o pedido (Evento 155).</p>

<p>Vieram os autos conclusos.</p>

<p>É o sucinto relatório.</p>

<p>Passo a decidir.</p>

<p>Os documentos juntados pelo executado (Evento 146, Anexos 6 e 8) demonstram de forma inequívoca que uma fração do bloqueio recaiu sobre verbas protegidas, uma vez que o crédito e a constrição ocorreram no mesmo dia.</p>

<p>Nesse cenário, incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que protege vencimentos, subsídios, salários e benefícios previdenciários contra constrição judicial, ressalvadas as hipoteses legais de exceção, as quais não se aplicam ao presente caso.</p>

<p>Assim, impõe-se a restituição parcial ao executado, a quem defiro a gratuidade da justiça com efeito ex nunc, garantindo-se sua subsistência.</p>

<p>Com a preclusão, expeçam-se alvarás, sendo R\$ 1.608,90 em favor do referido e o restante do Evento 140 em prol da exequente.</p>

<p>Fica esta intimada para atender ao Evento 148, no prazo de 15 dias, sob pena de desbloqueio dos valores do Evento 139.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>